

1500144-95.2020.8.26.0648
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD
Comarca: Urupês
Foro: Foro de Urupês
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 24/05/2022
... - Assunto
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
ALLAN THADEU ALVES DO VALE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1500144-95.2020.8.26.0648
Vistos.
ALLAN THADEU ALVES DO VALE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 28, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Urupês
Foro de Urupês
Juizado Especial Cível e Criminal
PRAÇA JARDIM BELA VISTA S/N, Urupes - SP - cep 15850-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500144-95.2020.8.26.0648 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500144-95.2020.8.26.0648
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
ALLAN THADEU ALVES DO VALE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1500144-95.2020.8.26.0648
Vistos.
ALLAN THADEU ALVES DO VALE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 04h20, na Avenida Sebastião Baptista de Siqueira, centro, no município de Sales e Comarca de Urupês, teria trazido consigo, para consumo próprio, uma porção de maconha com peso aproximado de 11 gramas e uma porção de cocaína, com peso aproximado de 09 gramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dispensado maior relatório nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

À mingua de preliminares, passo diretamente ao exame do mérito da causa, constatando que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/05), pelos laudos de exame químico toxicológico (fls. 14/16 e 17/19).

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Guilherme Garbuio, policial militar, declarou que realizaram a abordagem do acusado e, em revista pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína e outra porção de maconha. Indagado a respeito, o réu declarou que havia adquirido os entorpecentes pelo valor de R\$ 40,00 de Vítor. Ato contínuo, foram até a residência de Vítor e realizaram a prisão em flagrante de Vítor, vulgo "Velório".

O réu, interrogado em juízo, confirmou que era usuário de entorpecentes, porém preferiu permanecer em silêncio quanto aos fatos que lhe são imputados. Em solo policial, o réu confirmou a propriedade do entorpecente, bem como que seriam destinados ao próprio consumo.

A confissão, que abrangeu todos os elementos do tipo imputado, foi amplamente corroborada pelo depoimento da testemunha Guilherme Garbuio, policial militar que surpreendeu o processado em situação de inequívoca flagrância.

Logo, a prova coligida é contundente em desfavor do réu, prestando-se a embasar um decreto condenatório.

Friso, por oportuno, que a opção do legislador ordinário pela tipificação do porte de entorpecente para uso próprio se mostra acertada, não se cogitando de qualquer inconstitucionalidade.

Não há mácula ao princípio da alteridade, eis que o bem jurídico tutelado é a saúde pública e não integridade física ou psíquica do usuário.

Igualmente, inexistente violação ao princípio da ofensividade em virtude da pequena quantidade do entorpecente encontrado, circunstância que ostenta a condição de elemento objetivo do crime atribuído ao increpado. Fosse maior a porção de droga, responderia por crime de tráfico, ex vi do artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Vale ressaltar, na esteira de posicionamento já esposado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que a conduta do acusado, em virtude de sua perniciosidade e periculosidade social, não pode ser considerada penalmente irrelevante, não se aplicando ao caso o princípio da insignificância.

Nesse sentido:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ÍNFINA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. I - Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. II - A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III - No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V - A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI - Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII - Habeas corpus prejudicado" (STF. HC 102940 / ES. Primeira Turma. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 15/02/2011).

Diga-se, por fim, que a não cominação de pena privativa de liberdade à conduta em questão não compromete sua natureza de infração penal, conforme já assentado pelos tribunais Superiores:

“EMENTA: I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto desprezo do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado.” (RE 430105 QO / RJ - RIO DE JANEIRO - QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 13/02/2007 - Órgão Julgador: Primeira Turma);

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 C.C. 18, IV, DA LEI 6.368/76. REINCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCRIMINALIZAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização" (REsp 872.153/MG). 2. Ordem denegada.” (HC 9090/DF. Rel. Arnaldo Esteves Lima. Quinta Turma. Data do julgamento 03/12/2009).

Assim, avaliadas as teses debatidas entre os litigantes, comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do código Penal.

Tomando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, constato que houve a apreensão de quantidade considerável de entorpecentes diversos, bem como que o sentenciado ostenta antecedentes criminais (fls. 77/78). Assim, considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes, em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável genérica, fixo a pena base em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, à razão de cinco horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, levando-se em consideração as aptidões do condenado, bem como a disponibilidade das entidades existentes.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal) e reduzo a pena em 1/12, obtendo o total de quatro meses e dezessete dias.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda até aqui calculada.

Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, I, da Lei 11.343/2006 em razão de

sua reduzidíssima eficácia para a consecução dos fins preventivos e repressivos do direito penal. Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, III, da Lei 11.343/2006, porque o poder público, até onde se sabe, ainda não estruturou cursos ou programas educativos vertidos à conscientização do usuário sobre os efeitos nocivos das drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar ALLAN THADEU ALVES DO VALE, portador da cédula de identidade R.G.50040083/SP, filho de Pedro Alves do Vale e Lillian Francini Campos de Godoy, devidamente qualificado nos autos (fl. 02), como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de quatro meses e dezessete dias, à razão de cinco horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, observados os parágrafos 5º e 6º, do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Como a pena aplicada não importa no cárcere, bem como considerando a insubsistência dos requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não gerou consequências para vítima certa, atingindo, tão somente, a incolumidade pública, nada havendo, destarte, a ser deliberado quanto ao efeito da condenação previsto no artigo 91, I, do Código Penal.

Custas na forma da Lei, ficando concedido ao réu, patrocinado por causídico indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, no patamar máximo permitido pela tabela pertinente.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA